CONTRAT D'EMPLOI

ENTRE :

Petal Solutions Inc., compagnie dûment constituée en vertu de la *Loi sur les sociétés par actions* du Québec, ayant son siège social au 350, boul. Charest Est, Bureau 300, à Québec, province de Québec, G1K 3H5, représentée par madame Corina Chartrand, Vice-présidente ressources humaines, dûment autorisée à agir aux fins des présentes;

(ci-après la « **Compagnie** »);

ET :

Michel Belanger, résidant et domicilié au 1445 Route du Lac de l'Est, Disraeli (Québec) G0N 1E0;

(ci-après l'« **Employé(e)** »).

ATTENDU QUE la Compagnie désire retenir les services de l'Employé(e) et que l'Employé(e) désire offrir ses services à la Compagnie en conformité avec ce qui est prévu aux présentes;

ATTENDU QUE les parties ont eu l'opportunité de demander conseil et ont conclu librement ce contrat d'emploi (le « **Contrat** »);

EN CONSÉQUENCE, EN CONSIDÉRATION DE LEURS PROMESSES ET ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES CONTENUS AUX PRÉSENTES, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. PRÉAMBULE

1.1 Le préambule fait partie intégrante du présent Contrat.

2. DÉFINITIONS

2.1 Pour les fins du présent Contrat ou pour celles de tout avis ou autre communication requis en vertu des présentes, les mots et les expressions suivants ont le sens qui est prévu à l'Annexe « A », à moins que le contexte ne le dicte autrement.

3. DURÉE

3.1 Le présent Contrat est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 29 avril 2024 (la « **Date effective** »).

3.2 Le présent Contrat ne deviendra ferme qu'à l'issue d'une période d'essai de trois (3) mois pendant laquelle chacune des parties aura la faculté de mettre un terme à cet engagement, à tout moment, sans indemnité d'aucune sorte.

3.3 Une évaluation annuelle de l'Employé(e) se tiendra au début du 2e quart de chaque année. Les éventuels changements aux clauses de ce présent contrat se négocieront à la période d'évaluation de l'Employé(e), et ce, peu importe la date d'embauche de l'Employé(e).

4. FONCTIONS

4.1 L'Employé(e) occupera le poste de **Staff, assurance qualité** (tranche T4) à **domicile** au sein de la Compagnie. L'Employé(e) exercera ses fonctions en vertu du présent Contrat sous la supervision du **Directeur du développement logiciel** ou de tout autre supérieur désigné par l'Employeur, à son entière discrétion.

4.2 Il s'agit d'un poste de salaire à taux annuel fixe, sans heures de travail prédéterminées.

4.3 L'Employé(e) s'engage à prendre connaissance et à respecter les différentes politiques, règlements, directives et procédures (les « **Procédures** ») en vigueur chez l'Employeur.

4.4 L'Employé(e) reconnaît que l'assiduité et le rendement au travail sont des exigences essentielles au maintien du lien d'emploi.

4.5 L'Employé(e) reconnaît qu'il exercera ses fonctions dans une entreprise oeuvrant dans le domaine médical et qu'à des degrés variables les employés peuvent être amenés à exercer leurs fonctions en milieu hospitalier afin d'assurer le bon déroulement des activités. L'acceptation de cette condition est essentielle au maintien du lien d'emploi.

5. LOYAUTÉ

5.1 Sous réserve de ce qui est prévu à l'article 6.1, l'Employé(e) consacrera toute son attention, ses habiletés et sa compétence à l'entreprise de la Compagnie. Il agira avec diligence, loyauté et honnêteté, tout comme il fera tous les efforts afin de promouvoir les intérêts légitimes de la Compagnie.

5.2 L'Employé(e) s'engage à faire montre d'une conduite professionnelle dans les rapports qu'il entretient avec les clients et les clients potentiels de l'Employeur, ses supérieurs, ses collègues de travail, les fournisseurs, les administrateurs, de même qu'avec le public en général y compris via son utilisation des réseaux sociaux. Au surplus, l'Employé(e) s'engage à se comporter de façon à ne jamais porter atteinte ou nuire à l'image ou à la réputation de l'Employeur.

5.3 L'Employé(e) a le devoir d'agir de bonne foi, avec respect et loyauté et à consacrer toutes ses énergies à ses tâches et au développement des affaires de l'Employeur. L'Employé(e) doit éviter de se placer en situation de conflit d'intérêt et agir en tout temps dans le meilleur intérêt de l'Employeur.

6. EXCLUSIVITÉ DE SERVICE

6.1 L'Employé(e) n'occupera pas de fonctions autres que celles spécifiées dans le présent Contrat et il ne pourra être à l'emploi de toute personne autre que la Compagnie sans avoir obtenu le consentement écrit préalable du conseil d'administration de la Compagnie.

7. OBLIGATION DE CONFIDENTIALITÉ

7.1 L'Employé(e) ne devra pas utiliser, divulguer, diffuser, reproduire, vendre, transférer, donner, faire circuler ou autrement distribuer à quelque personne que ce soit ou autrement rendre publique toute Information confidentielle.

7.2 Il est entendu que l'Employé(e) ne peut pas utiliser les Informations confidentielles à son profit personnel, ni en faire l'exploitation commerciale ou autre, et celles-ci demeureront la propriété exclusive de la Compagnie.

7.3 Nonobstant toute disposition du présent Contrat, l'Employé(e) pourra utiliser l'Information confidentielle en relation avec l'Utilisation autorisée, auquel cas l'Employé(e) devra en tout temps prendre toutes les mesures nécessaires, utiles ou désirables afin de prévenir la divulgation ou l'utilisation non autorisée de l'Information confidentielle.

7.4 Tout document ou travail composé, assemblé ou produit par l'Employé(e) contenant des Informations confidentielles (incluant mais sans limiter la portée générale de ce qui précède, des notes, des extraits, un texte ou des références à partir desquels la nature ou la substance des Informations confidentielles peut être implicitement ou autrement révélée) est réputé être de l'Information confidentielle au sens du présent Contrat et devra être traité comme tel.

7.5 L'Information confidentielle et tous les documents ou ouvrages où elle est contenue (incluant toute reproduction) demeurent la propriété exclusive de la Compagnie et devront lui être retournés à sa demande ou immédiatement après la fin du présent Contrat.

7.6 Nonobstant toute disposition du présent Contrat, rien dans le présent Contrat ne doit empêcher la divulgation d'Information confidentielle si telle divulgation doit être faite en réponse à la demande expresse d'un organisme gouvernemental ou est autrement requise par la loi, étant entendu cependant que, dans la mesure du possible, l'Employé(e) devra d'abord informer la Compagnie de ladite requête afin que celle-ci puisse s'y opposer en temps opportun si elle le juge à propos. L'Employé(e) devra coopérer avec la Compagnie si elle tente d'obtenir toute injonction ou autre recours ou remède à cet égard.

8. NON-CONCURRENCE

8.1 L'Employé(e) s'engage envers la Compagnie, pendant toute la durée de l'emploi de l'Employé(e) et pour une durée de douze (12) mois suivant la cessation de son emploi au sein de la Compagnie, à ne pas, directement ou indirectement :

8.1.1 exploiter, pour son propre bénéfice ou celui de toute Personne, que ce soit en tant que propriétaire, actionnaire, agent, employé ou en toute autre capacité, une entreprise qui fait affaires, œuvre ou poursuit des activités dans le domaine des Activités et à ne pas effectuer quelque travail, ni à agir à titre de consultant, ni à prêter des sommes d'argent, ni à garantir des dettes ou obligations, ni à permettre que son nom ou partie quelconque de celui-ci ne soit utilisé ou employé, que ce soit pour son bénéfice personnel ou pour le bénéfice de toute autre Personne qui fait affaires, œuvre ou poursuit des activités dans le domaine des Activités et ce, sur le Territoire;

8.1.2 l'Employé(e) convient que s'il contrevient aux dispositions du paragraphe 8.1.1, il devra verser à la Compagnie une somme égale à cinq cents dollars (500 $) par jour de contravention (la « Pénalité »), sans préjudice, si les circonstances le justifient, à tout autre recours de la Compagnie, y compris l'injonction et le recours en dommages. Sans limiter la portée de ce qui précède, la Compagnie se réserve le droit d'opter pour réclamer devant le tribunal, l'ordonnance d'une injonction si les circonstances le justifient et/ou le remboursement de leurs dommages réels, incluant les frais raisonnables d'avocats, des comptables, des fiscalistes et autres conseillers, plutôt que de réclamer le paiement de la Pénalité.

8.2 Sans limiter la portée générale de ce qui précède, les activités des entreprises ClicHealth (ClicSanté) et Akinox sont assujetties aux dispositions de la présente.

9. OBLIGATIONS DE NON-SOLLICITATION DE LA CLIENTÈLE

9.1 Pendant son emploi et pour une période de douze (12) mois après la cessation de son emploi, l'Employé(e) ne devra pas, pour son bénéfice ou celui de toute autre Personne, directement ou indirectement, en quelque capacité que ce soit (incluant mais sans limiter la portée générale de ce qui précède, en tant qu'employeur, employé, mandataire, mandat, agent participant à une coentreprise, partenaire, actionnaire ou porteur d'autres titres, entrepreneur indépendant, cédant ou cessionnaire d'une licence, franchiseur, franchisé, distributeur, consultant, fournisseur, fiduciaire ou) directement ou par le biais de toute autre Personne et à des fins similaires et en concurrence, en tout ou en partie, avec les Activités :

9.1.1 solliciter ou faire en sorte qu'une autre Personne puisse solliciter tout Client;

9.1.2 solliciter un Client potentiel ou faire en sorte que quelque autre Personne puisse solliciter un Client potentiel.

9.2 Pendant son emploi et pour une période de douze (12) mois après la cessation de son emploi, l'Employé(e) ne devra pas, pour son bénéfice ou celui de toute autre Personne, directement ou indirectement, en quelque capacité que ce soit (incluant mais sans limiter la portée générale de ce qui précède, en tant qu'employeur, employé, mandataire, mandant, agent participant à une coentreprise, partenaire, actionnaire ou porteur d'autres titres, entrepreneur indépendant, cédant ou cessionnaire d'une licence, franchiseur, franchisé, distributeur, consultant, fournisseur ou fiduciaire) directement ou par le biais de toute autre Personne et à des fins similaires et en concurrence, en tout ou en partie, avec les Activités :

9.2.1 accepter ou faire en sorte que quelque autre Personne puisse accepter les affaires de tout Client ou rendre des services à un Client qui sont similaires aux services que l'Employé(e) rendait alors qu'il était à l'emploi de la Compagnie;

9.2.2 accepter ou faire en sorte que toute autre Personne puisse accepter les affaires de tout Client potentiel ou rendre des services à un Client potentiel qui sont similaires aux services que l'Employé(e) rendait alors qu'elle était à l'emploi de la Compagnie.

10. OBLIGATIONS DE NON-SOLLICITATION DES EMPLOYÉS

10.1 Pendant son emploi et pour une période de de douze (12) mois suivant la cessation de son emploi, l'Employé(e) ne devra pas, pour son bénéfice ou pour le bénéfice de toute autre Personne, directement ou indirectement, en quelque capacité que ce soit (incluant mais sans limiter la portée générale de ce qui précède, en tant qu'employeur, employé, mandataire, mandant, agent participant à une coentreprise, partenaire, actionnaire ou porteur d'autres titres, entrepreneur indépendant, cédant ou cessionnaire d'une licence, franchiseur, franchisé, distributeur, consultant, fournisseur ou fiduciaire) directement ou par le biais de toute autre Personne :

10.1.1 employer, offrir un emploi à ou solliciter l'emploi ou l'embauche de, ou autrement inciter à quitter son emploi, tout individu employé par la Compagnie au moment de la cessation d'emploi de l'Employé(e) ou dans les douze (12) mois précédant la cessation d'emploi de l'Employé(e);

10.1.2 permettre à ou assister toute Personne afin d'offrir un emploi ou solliciter l'emploi ou l'embauche ou autrement amener un individu à l'emploi de la Compagnie au moment de la cessation d'emploi de l'Employé(e) ou dans les douze (12) mois précédant la cessation d'emploi de l'Employé(e), à quitter son emploi.

11. REMÈDES

11.1 L'Employé(e) reconnaît que les articles 8, 9 et 10 du présent Contrat ne l'empêcheront en rien de gagner sa vie de façon satisfaisante et que la Compagnie subirait un préjudice irréparable dans l'éventualité où l'un ou plusieurs desdits articles 8, 9 et 10 n'étai(en)t pas respecté(s).

11.2 L'Employé(e) reconnaît que lesdits articles 8, 9 et 10 accordent une protection raisonnable aux intérêts légitimes de la Compagnie, et ce, tant au niveau de leur durée dans le temps que de leur composante géographique et quant à la nature des Activités.

11.3 Sans vouloir limiter les recours dont peut se prévaloir la Compagnie, l'Employé(e) reconnaît que la violation de n'importe laquelle des obligations contenues aux articles de ce Contrat peut causer des dommages matériels irréparables à la Compagnie pour lesquels il n'existe aucun recours adéquat en droit, dans l'éventualité d'une telle violation ou menace de violation, la Compagnie aura le droit d'obtenir toute ordonnance provisoire de ne pas faire, de même qu'une injonction interlocutoire ou permanente empêchant l'Employé(e) de s'engager dans des activités interdites par ce Contrat ou tout autre recours nécessaire afin que soient respectées chacune des obligations prévues au présent Contrat.

12. SALAIRE, BONI, VACANCES ET AUTRES AVANTAGES

12.1 L'Employé(e) sera rémunéré sur la base d'un salaire annuel brut de cent ving-cinq mille dollars (125 000$), moins les déductions fiscales applicables (le « **Salaire de base** »), payables en versements périodiques conformément aux pratiques de la Société. Le salaire annuel comprend toutes les heures de travail, y compris toute heure effectuée au-delà de la semaine normale de travail de trente-sept heures et demi (37.5h) par semaine et, conséquemment, l'Employé(e) n'est pas éligible au paiement du temps supplémentaire.

12.2 L'Employé(e) sera éligible à participer à tout régime d'avantages sociaux qui sera disponible aux Employé(e)s, tel que mis en place de temps à autre par la Compagnie.

12.3 L'Employé(e) aura droit à une indemnité de vacances de 12%, correspondant à six (6) semaines de vacances par année, le tout en conformité avec les politiques de la Compagnie.

12.4 Pour fins d'application de la politique de vacances, l'Employé(e) se voit reconnaître **25** années d'expérience à la signature du contrat.

12.5 L'Employé(e) pourrait être admissible à un boni discrétionnaire de 10 000$ de type «A» (voir document annexe), disponible pour certaines catégories d'emploi et qui peut être modifiée en tout temps à la discrétion de l'Employeur, sous réserve des conditions suivantes :

12.5.1 l'octroi du boni est totalement discrétionnaire;

12.5.2 la Société tiendra compte de tous les facteurs, y compris l'atteinte des objectifs commerciaux de la Société et de ses filiales, la dynamique du marché et le rendement personnel;

12.5.3 l'Employé(e) doit être à l'emploi de la Société au moment du versement du boni;

12.5.4 le versement du boni sur une ou plusieurs années ne crée pas de droit acquis;

12.5.5 la bonification pouvant être versée à l'Employé(e) ne sera pas considérée, le cas échéant, dans le calcul du salaire assurable dans le cadre de l'assurance collective «vie et invalidité».

12.6 La cotisation du Club Social est obligatoire et sera prélevée directement sur la paie de l'Employé(e). La cotisation est de 2.00 $ par paie et peut être modifiée à la discrétion de l'Employeur.

13. DÉPENSES

13.1 La Compagnie convient de rembourser à l'Employé(e), sur présentation de pièces justificatives à cet effet, tous les frais et dépenses raisonnablement encourus par l'Employé(e) dans l'exercice de ses fonctions et qui auront été préalablement approuvés par la Compagnie.

14. FIN DU CONTRAT

14.1 Les parties reconnaissent et conviennent expressément que le présent Contrat et la relation d'emploi qui en découle, à l'exception des dispositions prévoyant expressément la survie de certaines obligations postérieurement à sa terminaison, prendra fin si les événements suivants surviennent :

14.1.1 à tout moment, pour Motif sérieux, sur simple avis de la Compagnie à l'Employé(e), le tout sans autre avis ou indemnité tenant lieu d'avis ou quelque indemnité que ce soit, sauf si autrement requis par la loi;

14.1.2 à tout moment, sans Motif sérieux, en donnant à l'Employé(e) un préavis raisonnable au sens du Code civil du Québec ou une indemnité tenant lieu d'un tel préavis raisonnable, lequel préavis sera déterminé en conformité avec les dispositions du Code civil du Québec et la jurisprudence les ayant appliquées;

14.1.3 sur réception d'un avis écrit raisonnable de l'Employé(e) à la Compagnie, spécifiant l'intention de l'Employé(e) de démissionner; dans quel cas la Compagnie ne sera tenue de payer à l'Employé(e) que le Salaire de Base mentionné aux présentes pour la partie restante spécifiée audit avis de l'Employé(e) et dans l'éventualité d'une telle démission, la Compagnie sera libérée de l'ensemble de ses obligations envers l'Employé(e); ou

14.1.4 au décès de l'Employé(e).

15. PROPRIÉTÉ DE LA COMPAGNIE

15.1 L'Employé(e) convient qu'à la date de cessation de son emploi, il remettra à la Compagnie, sans les reproduire, tous les documents, appareils ou autres propriétés de la Compagnie. Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, il remettra immédiatement toutes cartes de crédit, clés ou cartes d'identification appartenant à la Compagnie et se trouvant en sa possession. De plus, l'Employé(e) s'engage à remettre à la Compagnie tout mot de passe lui donnant accès à de l'information ou des équipements appartenant à la Compagnie et que seule l'Employé(e) connaît.

15.2 L'Employé(e) reconnaît qu'après la fin de la relation d'emploi, il ne pourra garder en sa possession aucune copie de quelque document, logiciel, programme, code, licence, fichier ou information que ce soit et qu'il ne pourra les remettre à qui que ce soit.

16. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

16.1 L'Employé(e) reconnaît, accepte et déclare que toute Propriété intellectuelle dont il a connaissance, qui est sous son contrôle, qu'il utilise ou crée seul ou avec d'autres, vendue, donnée à bail, concédée sous licence, réalisée ou considérée ou développée, dans le cadre ou à l'extérieur de l'exécution de ses activités, demeurera la propriété absolue et exclusive de la Compagnie. L'Employé(e), pendant et après la durée des présentes, sans contrepartie additionnelle, cède et abandonne dès sa réalisation ou conception à la Compagnie, la Propriété intellectuelle et toute information, précision ou donnée relative à ses droits, titres et intérêts et s'engage à signer tout document et à faire toute chose qui pourrait être nécessaire pour donner effet à la présente clause et pour défendre et protéger les droits, titres et intérêts de la Compagnie à cet égard.

16.2 L'Employé(e) renonce et s'engage à renoncer, sur demande de la Compagnie, à l'exercice de tout droit moral sur toute œuvre susceptible de droit d'auteur et propriété exclusive de la Compagnie en vertu du paragraphe précédent.

16.3 L'Employé(e) reconnaît, accepte et déclare qu'il ne revendique aucun droit de Propriété intellectuelle à quelque égard que ce soit sur toute invention, amélioration, découverte ou autre Propriété intellectuelle qu'il a utilisée ou créée en date des présentes.

16.4 Dans l'exercice de ses activités, l'Employé(e) convient et s'engage à ne pas poser de gestes, quels qu'ils soient, ni utiliser toute œuvre d'un tiers, notamment tout logiciel, de manière à enfreindre les droits d'auteur et de Propriété intellectuelle de ce tiers.

16.5 Il est entendu que l'Employé(e) ne peut utiliser directement ou indirectement la Propriété intellectuelle à son profit personnel, en faire l'exploitation commerciale ou autre ni octroyer de licence à quiconque sur la Propriété intellectuelle, puisque la Propriété intellectuelle est la propriété exclusive de la Compagnie.

16.6 L'Employé(e) doit, à la demande et aux frais de la Compagnie, prêter toute assistance et signer tout document pouvant être requis pour obtenir toute protection sur la Propriété intellectuelle au Canada et ailleurs dans le monde, afin d'en attribuer les droits à la Compagnie ou ses ayants droit, pour protéger ou faire valoir les droits de la Compagnie ou ses ayants droit sur la Propriété intellectuelle ainsi que pour confirmer toute renonciation au droit moral.

17. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

17.1 Les parties acceptent de signer tout document et de prendre toutes les mesures nécessaires pour respecter les termes et conditions et l'esprit de ce Contrat, et ce, en leur nom et au nom, selon le cas, de leurs successeurs, héritiers et ayants cause respectifs.

17.2 Tout avis, instruction ou autre document requis ou permis en vertu des présentes doit être fait par écrit et transmis sous pli recommandé, livré ou expédié par télécopieur ou par un moyen similaire de télécommunication et adressé à l'autre partie à l'adresse suivante :

17.2.1 PETAL SOLUTIONS INC. :
350, boul. Charest Est, Bureau 300
Québec (Québec) G1K 3H5

17.2.2 MICHEL BELANGER :
1445 Route du Lac de l'Est
Disraeli (Québec) G0N 1E0

Tout avis, instruction ou document donné ou transmis en vertu des présentes sera réputé livré et reçu à la date de livraison si l'envoi a été fait sous pli recommandé, le jour ouvrable suivant la transmission s'il s'agit d'un envoi par télécopieur ou par un moyen similaire de télécommunication et à la date de la réception dans le cas d'une livraison. Toute adresse de signification peut être modifiée par un avis écrit et de la façon mentionnée ci-dessus.

17.3 Sauf tel que prévu aux présentes, les droits conférés par ce Contrat ne peuvent être cédés, en tout ou en partie, par l'Employé(e) sans le consentement écrit de la Compagnie.

17.4 Toute référence à un genre aux présentes comprend tous les genres et, sauf là où le sens l'indique, les mots référant au singulier réfèrent également au pluriel. Les articles, paragraphes, sous-paragraphes et autres subdivisions du présent Contrat ainsi que les titres y apparaissant ne sont qu'indicatifs et ne peuvent être utilisés pour l'interpréter.

17.5 Chaque disposition (article, paragraphe, sous-paragraphe) des présentes forme un tout distinct de sorte que toute décision d'un tribunal ou d'une cour de justice à l'effet que l'une ou l'autre des dispositions des présentes est nulle ou non exécutoire n'affecte aucunement la validité des autres dispositions de la présente ou leur caractère exécutoire.

17.6 Aucun amendement à ce Contrat ne liera les parties sauf s'il est consigné par écrit et dûment signé par les parties.

17.7 Le fait qu'une partie au présent Contrat n'ait pas insisté sur la pleine exécution de l'un quelconque des engagements contenus aux présentes, ou n'ait pas toujours exercé l'un quelconque des droits y conférés, ne doit pas être considéré comme une renonciation pour l'avenir à un tel droit ou à tout autre droit ou à l'exécution de tel engagement.

17.8 Les parties reconnaissent que le présent Contrat constitue une reproduction complète, fidèle et entière de l'entente intervenue entre elles relativement aux sujets qui y sont traités et qu'il a préséance sur toute autre entente, discussion, ou négociation antérieure, verbale ou écrite entre les parties sur lesdits sujets.

17.9 Le présent Contrat sera régi et interprété selon les lois de la province de Québec et les lois du Canada qui y sont applicables.

Cette offre est valide jusqu'au 12 avril 2024.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES AUX PRÉSENTES ONT SIGNÉ LE PRÉSENT CONTRAT À QUÉBEC :

Par : _____ _____
Corina Chartrand Michel Belanger

_____
Date de la signature

_____
Initiales

Annexe « A »

Définitions

1. « **Activités** » signifie les activités de la Compagnie telles qu'elles existent en date de la présente et telles qu'elles existeront durant l'emploi de l'Employé(e). Sans limiter la portée générale de ce qui précède, les activités de la Compagnie en date de la présente consistent dans la conception et le développement d'applications Web et Mobile destinées au domaine de la santé. Notamment, des portails de rendez-vous patients, des outils de gestion des capacités cliniques, de coordination des soins, de planification pour médecins, de communication sécurisée et de facturation médicale.

2. « **Client** » signifie toute Personne, Entreprise, Organisme ou Institution ayant retenu ou utilisé les produits ou services de la Compagnie à tout moment durant les six (6) mois précédant la cessation de l'emploi de l'Employé(e).

3. « **Client potentiel** » signifie toute Personne sollicitée à tout moment durant les six (6) mois précédant la cessation d'emploi de l'Employé(e) pour le compte de la Compagnie et pour les fins de son Activité ou sollicitée par la Compagnie à la connaissance de l'Employé(e).

4. « **Information confidentielle** » signifie toute information reçue de quelque façon par l'Employé(e) de, par ou relativement à la Compagnie et sous quelque forme que ce soit (verbale, écrite, mécanique ou autre), ayant rapport avec la Compagnie; l'expression « Information confidentielle » n'inclura pas cependant l'information qui :

   a) est dans le domaine public, sans faute ou responsabilité de la part de l'Employé(e);

   b) était de façon licite en la possession légitime de l'Employé(e) avant sa divulgation, et ce, sans obligation de confidentialité avant qu'elle ne lui ait été communiquée en vertu des présentes;

   c) est légalement communiquée à l'Employé(e) par une autre personne qui est de façon licite en la possession d'une telle Information confidentielle et qui n'avait aucune restriction quant à la divulgation de cette information;

   d) est acquise indépendamment par l'Employé(e) par l'entremise de certaines personnes qui n'avaient ni accès à, ni connaissance de l'Information confidentielle; ou

   e) dont la divulgation fut approuvée préalablement par la Compagnie, le cas échéant.

5. « **Motif sérieux** » signifie tout événement, fait ou circonstance qui, en droit et plus particulièrement en vertu du *Code civil du Québec*, constitue une cause ou un motif sérieux de congédiement sans préavis ni paiement tenant lieu de préavis.

6. « **Organisme gouvernemental** » signifie :

   i) tout organisme gouvernemental domestique ou étranger, fédéral, provincial, étatique, municipal ou autre;

   ii) toute subdivision, ministère, département, secrétariat, bureau, agence, commission, tribunal de l'un des gouvernements susmentionnés;

iii) tout organisme quasi-gouvernemental ou organisme privé exerçant des fonctions réglementaires, des fonctions d'expropriation ou de taxation pour l'un des gouvernements susmentionnés; ou

iv) tout organisme judiciaire, quasi-judiciaire, tribunal d'arbitrage ou tribunal administratif, grand jury ou commission d'enquête domestique ou étranger.

7. « **Personne** » signifie tout individu, corporation, compagnie, coopérative, association, fiducie, association non incorporée, entité possédant une personnalité juridique ou Organisme gouvernemental; les pronoms, lorsqu'ils réfèrent à une Personne, ont aussi cette signification élargie.

8. « **Propriété intellectuelle** » désigne tous les droits actuels ou futurs en vertu de la Loi sur les marques de commerce, Loi sur les brevets, Loi sur le droit d'auteur, Loi sur les dessins industriels, Loi sur les topographies de circuits intégrés, Loi sur la concurrence, ou toute autre loi similaire, en vigueur actuellement ou dans le futur à travers le monde, y compris, mais sans limiter la portée générale de ce qui précède, les marques de commerce, les inventions, procédés, méthodes et techniques, brevetés ou non, les secrets de commerce et le savoir-faire, les sigles, dessins, emblèmes, symboles, pictogrammes, slogans, enseignes, plaques, formulaires, dessins industriels, circuits intégrés, découvertes, inventions, améliorations, savoir-faire, formules, procédés, plans ou toute œuvre bénéficiant de l'application des lois décrites au présent paragraphe;

9. « **Territoire** » signifie la province de Québec.

10. « **Utilisation autorisée** » signifie l'analyse et l'utilisation par l'Employé(e) de l'Information confidentielle relativement aux Activités, pour les fins de remplir et exécuter ses fonctions et responsabilités prévues au présent Contrat.